



PUTUSAN
Nomor 3795 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BPR MANDIRI ARTHA ABADI, diwakili oleh Direktur Utama, Hengky Tanto Sugianto, berkedudukan di Jalan Soegijopranoto Nomor 92, Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon Richard Latuihamallo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jhon Richard Latuihamallo, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Singosari I Selatan Nomor 6, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **SLAMET WARSITO**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 100, RT 003, RW 001, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
2. **WIDYA RINI KUSUMANINGRUM**, bertempat tinggal di Dusun Rendole, RT 001, RW 001, Desa Muktiharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Seno Wibowo, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Seno Wibowo, S.H., M.H., & *Associate*, beralamat di Perum Sumber Indah II, Jalan Flamboyan Nomor 27, Tengeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



3. DEWI SRI UTAMI, bertempat tinggal di Bakaran Wetan, RT 004, RW 002, Kelurahan Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

CHRISTIANA, S.H., Notaris Dan PPAT, bertempat tinggal di Jalan MR. Iskandar Nomor 442, Kelurahan Blaru, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat dalam keseluruhannya;

2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum:

- Akta Nomor 72 tertanggal 30 April 2014;
- Akta *Addendum* Nomor 60 tertanggal 30 April 2015;
- Akta *Addendum* Nomor 19 tertanggal 5 Mei 2017;

Yang disepakati fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum:

- Akta Notaris Nomor 80 tertanggal 28 Mei 2015;
- Akta *Addendum* Nomor 95 tertanggal 29 September 2015;
- Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 009/PPK/MAA/KC03/XI/2015 tertanggal 12 November 2015;
- Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 034/PPK/MAA/KC03/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016;

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disepakati fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, Pencatatan Perbankan Pinjaman Kredit atas nama Slamet Warsito (Tergugat I) dalam Plafon Pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tertuang di dalam posita halaman 12 poin C. C1:

TANGGAL	SALDO PINJAMAN	TAGIHAN POKOK	TAGIHAN BUNGA	PEMBAYARAN POKOK	PEMBAYARAN
20150430	-2,000,000,000	-	-	-	-
20150530	-1,959,777,733	40,222,267	35,333,333	40,222,267	35,333,333
20150630	-1,959,777,733	40,932,860	34,622,740	-	-
20150706	-1,959,777,733	-	-	-	24,618
20150723	-1,959,775,856	-	-	1,878	34,598,122
20150730	-1,925,775,856	41,656,007	33,899,593	34,000,000	-
20150830	-1,925,775,856	42,391,930	33,163,670	-	-
20150925	-1,920,775,856	-	-	5,000,000	-
20150928	-1,918,844,873	-	-	1,930,982	3,069,018
20150930	-1,918,844,873	43,140,854	32,414,746	-	-
20151001	-1,877,188,866	-	-	41,656,007	30,830,575
20151030	-1,877,188,866	43,903,009	31,652,591	-	-
20151031	-1,877,188,866	-	-	-	20,000,000
20151112	-1,747,753,073	-	-	129,435,793	77,231,007
20151129	-1,703,753,426	678,982	-	43,999,647	-
20151130	-1,703,500,191	-	-	253,235	30,876,971
20151201	-1,703,074,444	-	-	425,747	-
20151230	-1,703,074,444	45,467,951	30,087,649	-	-
20160130	-1,703,074,444	46,271,219	29,284,381	-	-
20160229	-1,703,074,444	47,088,677	28,466,923	-	-
20160330	-1,703,074,444	47,920,577	27,635,023	-	-
20160404	-1,643,074,444	-	-	60,000,000	-
20160430	-1,467,558,847	48,767,174	26,788,426	175,515,597	59,372,030
20160530	-1,467,558,847	49,628,727	25,926,873	-	-
20160531	-1,417,930,120	-	-	49,628,727	108,817,246
20160630	-1,417,930,120	50,505,501	25,050,099	-	-
20160730	-1,417,930,120	51,397,765	24,157,835	-	-
20160830	-1,417,930,120	52,305,792	23,249,808	-	-
20160919	-1,367,424,618	-	-	50,505,501	25,050,099
20160930	-1,367,424,618	53,229,861	22,325,739	-	-
20161030	-1,367,424,618	54,170,255	21,385,345	-	-
20161108	-1,156,320,944	-	-	211,103,674	91,118,726
20161130	-1,156,320,944	55,127,263	20,428,337	-	-
20161230	-1,156,320,944	56,101,178	19,454,422	-	-
20170130	-1,156,320,944	57,092,299	18,463,301	-	-
20170224	-1,101,193,681	-	-	55,127,263	20,428,337
20170227	-1,101,193,681	-	-	-	-
20170228	-1,101,193,681	58,100,930	17,454,670	-	-
20170330	-1,101,193,681	59,127,380	16,428,221	-	-
20170430	-1,101,193,681	60,171,963	15,383,637	-	-
		1,145,400,422	593,057,360	898,806,319	536,750,081

TANGGAL	SALDO PINJAMAN	POKOK PINJAMAN JATUH TEMPO	BUNGA PINJAMAN JATUH TEMPO	PEMBAYARAN POKOK	PEMBAYARAN BUNGA
20170505	(1,191,278,000)	-	-	-	-
20170605	-	23,957,989	21,045,911	-	-
20170622	(1,167,322,011)	-	-	23,957,989	21,045,911
20170705	-	24,381,246	20,622,654	-	-
20170805	-	24,811,982	20,191,918	-	-
20170830	(1,122,312,011)	-	-	45,010,000	-
20170905	-	25,250,327	19,753,573	-	-
20170922	(1,092,878,456)	-	-	29,433,555	15,576,445
20171005	-	25,696,416	19,307,484	-	-
20171105	-	26,150,386	18,853,514	-	-
20171204	(1,060,878,456)	-	-	32,000,000	-
20171205	-	26,612,376	18,391,524	-	-
20180105	-	27,082,528	17,921,372	-	-
20180205	-	27,560,986	17,442,914	-	-
20180305	-	28,047,897	16,956,003	-	-
20180306	(1,035,182,040)	-	-	25,696,416	-
20180306	(1,028,878,456)	-	-	6,303,584	-
20180405	-	28,543,410	16,460,490	-	-
20180505	-	29,047,677	15,956,223	-	-
20180506	(1,028,190,387)	-	-	688,069	-
20180605	-	29,560,852	15,443,048	-	-
20180612	(983,190,387)	-	-	45,000,000	-
20180705	-	30,083,094	14,920,806	-	-
20180805	-	30,614,562	14,389,338	-	-
20180905	-	31,155,419	13,848,481	-	-
20181005	-	31,705,832	13,298,068	-	-
20181105	-	32,265,968	12,737,932	-	-
20181205	-	32,836,000	12,167,900	-	-
20190105	-	33,416,103	11,587,797	-	-
20190205	-	34,006,454	10,997,446	-	-
20190305	-	34,607,235	10,396,665	-	-
TOTAL		637,394,737	352,691,063	208,089,613	36,622,356
SISA TUNGGAKAN		983,190,387	316,068,707		

adalah sah;

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, Pencatatan Perbankan Pinjaman Kredit atas nama Slamet Warsito (Tergugat I) dalam Plafon Pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang tercatat dalam 9 tabel tertuang di dalam posita halaman 15 poin C. C2:

TANGGAL TRANSAKSI	KETERANGAN	DANA DI REKENING TABUNGAN	NOMINAL / POAMNT	SALDO
28 Mei 2015	PENCAIRAN PINJAMAN REVOLVING PLAFOND 5 MILYAR	BERTAMBAH	3,500,000,000	3,500,581,430
28 Mei 2015	PEMBAYARAN PEMBELIAN LAHAN KE REKENING PENJUAL (EKO)	BERKURANG	(3,000,000,000)	500,581,430
28 Mei 2015	PEMBAYARAN BIAYA NOTARIS CHRISTIANA	BERKURANG	(335,350,000)	165,231,430
28 Mei 2015	PEMBAYARAN BIAYA PROVISI PINJAMAN REVOLVING	BERKURANG	(50,000,000)	115,231,430
28 Mei 2015	PEMBAYARAN BIAYA MATERAI	BERKURANG	(24,000)	115,207,430
28 Mei 2015	PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI PINJAMAN	BERKURANG	(10,000,000)	105,207,430

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Saldo Pinjaman / Baki Debet
28/05/2015	Tarik Pinjaman	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
12/11/2015	Tarik Pinjaman	476,000,000.00	3,976,000,000.00
30/04/2016	Tarik Pinjaman	330,005,000.00	4,306,005,000.00

NO	JUMLAH PENARIKAN FASILITAS	SYARAT PENARIKAN	TANGGAL TARIK	REKENING KREDIT	PENGUNAAN		TANGGAL TRANSAKSI
1	476,000,000.00	BITU	12 NOP 2015	0042002780	55,555,600.00	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Agt 2015	12 NOP 2015
		PPK		Tab an Slamet Warsito	75,555,600.00	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Sep 2015	12 NOP 2015
					75,555,600.00	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Okt 2015	12 NOP 2015
					5,778,249.15	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Agt 2015	12 NOP 2015
					63,291,666.75	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Sep 2015	12 NOP 2015
					61,249,999.80	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Okt 2015	12 NOP 2015
					12,000.00	Biaya Materai	12 NOP 2015
					64,124,666.47	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Nov 2015	15 NOP 2015
					74,876,617.83	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Nov 2015	30 NOP 2015
2	330,005,000.00	BITU	30 APR 2016	0042002780	30,087,648.51	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Des 2015	30 APR 2016
		PPK		Tab an Slamet Warsito	61,023,551.49	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Jan 2016	30 APR 2016
					47,088,676.83	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Feb 2016	30 APR 2016
					47,920,576.79	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Maret 2016	30 APR 2016
					48,767,173.64	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M April 2016	30 APR 2016
					51,800,744.57	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Feb 2016	30 APR 2016
					33,316,628.17	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Maret 2016	30 APR 2016
					10,000,000.00	Pemblokiran Saldo Tabungan untuk cadangan biaya SKMHT	30 APR 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Saldo Pinjaman / Baki Debet	Tagihan Bunga Jatuh Tempo	Tgl Bunga Jatuh Tempo
28/05/2015	Tarik Pinjaman	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00		
	(3.500.000.000 x 0.21 x 18/360)			36,750,000	15/06/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 30/360)			61,250,000	15/07/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 31/360)			63,291,667	15/08/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 31/360)			63,291,667	15/09/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 30/360)			61,250,000	15/10/2015
12/11/2015	Tarik Pinjaman	476,000,000.00	3,976,000,000.00		
	(3.500.000.000 x 0.21 x 28/360) + (3.976.000.000 x 0.21 x 3/360)			64,124,666	15/11/2015
	(3.976.000.000 x 0.21 x 30/360)			69,580,000	15/12/2015
	(3.976.000.000 x 0.21 x 31/360)			71,899,333	15/01/2016
	(3.976.000.000 x 0.21 x 31/360)			71,899,333	15/02/2016
	(3.976.000.000 x 0.21 x 29/360)			67,260,667	15/03/2016
	(3.976.000.000 x 0.21 x 31/360)			71,899,333	15/04/2016
30/04/2016	Tarik Pinjaman	330,005,000.00	4,306,005,000.00		
	(3.976.000.000 x 0.21 x 15/360) + (4.306.005.000 x 0.21 x 15/360)			72,467,544	15/05/2016
	(4.306.005.000 x 0.21 x 13/360)			32,653,871	28/05/2016
TOTAL TAGIHAN				807,618,081	

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Saldo Pinjaman / Baki Debet	Tagihan Bunga Jatuh Tempo	Tgl Bunga Jatuh Tempo	Pembayaran Bunga	Tanggal Bayar bunga
28/05/2015	Tarik Pinjaman	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00				
	(3.500.000.000 x 0.21 x 18/360)			36,750,000	15/06/2015	4,663,838	15/06/2015
						10,779	1/07/2015
						32,075,382	6/07/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 30/360)			61,250,000	15/07/2015		
						61,250,000	23/07/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 31/360)			63,291,667	15/08/2015		
	(3.500.000.000 x 0.21 x 31/360)			63,291,667	15/09/2015		
						7,513,418	1/10/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 30/360)			61,250,000	15/10/2015		
						50,000,000	28/10/2015
						5,778,249	12/11/2015
						63,291,667	12/11/2015
						61,250,000	12/11/2015
12/11/2015	Tarik Pinjaman	476,000,000.00	3,976,000,000.00				
	(3.500.000.000 x 0.21 x 28/360) + (3.976.000.000 x 0.21 x 3/360)			64,124,666	15/11/2015	64,124,666	15/11/2015
	(3.976.000.000 x 0.21 x 30/360)			69,580,000	15/12/2015	1,574,253	15/12/2015
						3,669	1/01/2016
	(3.976.000.000 x 0.21 x 31/360)			71,899,333	15/01/2016		
	(3.976.000.000 x 0.21 x 31/360)			71,899,333	15/02/2016		
						20,000,000	22/02/2016
	(3.976.000.000 x 0.21 x 29/360)			67,260,667	15/03/2016		
	(3.976.000.000 x 0.21 x 31/360)			71,899,333	15/04/2016		
						48,002,078	28/04/2016
						71,899,333	28/04/2016
						20,098,589	28/04/2016
30/04/2016	Tarik Pinjaman	330,005,000.00	4,306,005,000.00				
						51,800,745	30/04/2016
						33,316,628	30/04/2016
						1,647	1/05/2016
	(3.976.000.000 x 0.21 x 15/360) + (4.306.005.000 x 0.21 x 15/360)			72,467,544	15/05/2016		
	(4.306.005.000 x 0.21 x 13/360)			32,653,871	28/05/2016		
TOTAL TAGIHAN				807,618,081		596,654,942	

NO	JUMLAH PENARIKAN FASILITAS	SYARAT PENARIKAN	TANGGAL TARIK	REKONING KREDIT	PENGUNAAN	TANGGAL TRANSAKSI	
3	426,627,300.00	BTU	31 MEI 2016	0049100027 Rek Perantara Pinjaman	33,942,391.38	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Maret 2016	31 MEI 2016
		PPK			71,899,333.33	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving April 2016	31 MEI 2016
					105,121,415.00	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Mei 2016	31 MEI 2016
					25,000,000.00	Biaya Provisi Perpanjangan Kredit	31 MEI 2016
					18,000.00	Biaya Materai	31 MEI 2016
					3,600,000.00	Biaya Administrasi Perpanjangan Kredit	31 MEI 2016
					28,400,000.00	Biaya Notaris	31 MEI 2016
					200,000.00	Biaya TL	31 MEI 2016
					158,446,100.00	di PB ke tabungan Slamet Warsito Rek 0042002780	31 MEI 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Saldo Pinjaman / Baki Debet
31/05/2016	Tarik Pinjaman	426,627,300.00	4,732,632,300.00
08/11/2016	Tarik Pinjaman	267,367,700.00	5,000,000,000.00

TOTAL PENARIKAN LONGGAR TARIK	1,500,000,000
MASUK TABUNGAN	1,231,818,800
DARI RP PINJAMAN KE PEMBYRAN KEWAJIBAN	210,963,140
BY PRV SLAMET W	25,000,000
BY MTR SLAMET W	18,000
BY ADM SLAMET W	3,600,000
BY NOT CRISTIANA_SLAMET W	28,400,000
BY TL SLAMET WARSITO	200,000
TOTAL	1,499,999,940

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Saldo Pinjaman / Baki Debet	Tagihan Bunga Jatuh Tempo	Tgl Bunga Jatuh Tempo	Pembayaran Bunga	Tanggal Bayar bunga
31/05/2016	Tarik Pinjaman	426,627,300.00	4,732,632,300.00				
	$(4.306.005.000 \times 0.21 \times 4/360) + (4.732.632.300 \times 0.21 \times 4/360)$			48,946,041	15/06/2016		
						41,036	15/06/2016
						39,606	01/07/2016
	$(4.732.632.300 \times 0.21 \times 30/360)$			82,821,065	15/07/2016		
						40,849	01/08/2016
	$(4.732.632.300 \times 0.21 \times 31/360)$			85,581,767	15/08/2016		
						34,040	01/09/2016
	$(4.732.632.300 \times 0.21 \times 31/360)$			85,581,767	15/09/2016		
						48,790,509	16/09/2016
						32,209,491	16/09/2016
						4,444,400	19/09/2016
						32,942	01/10/2016
	$(4.732.632.300 \times 0.21 \times 31/360)$			82,821,065	15/10/2016		
						34,040	01/11/2016
08/11/2016	Tarik Pinjaman	267,367,700.00	5,000,000,000.00				
						46,100,192	08/11/2016
						19,045,108	08/11/2016
	$(4.732.632.300 \times 0.21 \times 31/360) + (5.000.000.000 \times 0.21 \times 7/360)$			86,673,519	15/11/2016		
						66,536,659	30/11/2016
						85,581,767	30/11/2016
						82,821,065	30/11/2016
						65,060,509	30/11/2016
						32,942	01/12/2016
	$(5.000.000.000 \times 0.21 \times 30/360)$			87,500,000	15/12/2016		
						34,040	01/01/2017
	$(5.000.000.000 \times 0.21 \times 31/360)$			90,416,666	15/01/2017		
						34,040	01/02/2017
	$(5.000.000.000 \times 0.21 \times 31/360)$			90,416,666	15/02/2017		
						21,511,987	24/02/2017
						64,932,413	24/02/2017
						29,758	01/03/2017
	$(5.000.000.000 \times 0.21 \times 28/360)$			81,666,666	15/03/2017		
						30,636	01/04/2017
	$(5.000.000.000 \times 0.21 \times 31/360)$			90,416,666	15/04/2017		
						10,029,648	01/05/2017
	$(5.000.000.000 \times 0.21 \times 30/360)$			87,500,000	15/05/2017		
	$(5.000.000.000 \times 0.21 \times 13/360)$			37,916,667	28/05/2017		
28/05/2017		5,000,000,000.00	1,038,258,558			547,447,681	
	TOTAL TAGIHAN TIDAK TERBAYAR		5,490,810,877				

adalah sah;

- Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum perihal Pencatatan Atas Rekapitulasi Dana Debitur Fasilitas 1 dan Fasilitas 2 atas nama Debitur Slamet Warsito (Tergugat I), yang tercatat dari 3 tabel yaitu:

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



	Total Tagihan POKOK BUNGA	Tagihan Lainnya	Tagihan Terbayar	Total Tagihan tidak terbayar
Fasilitas 1	1,813,334,400		1,434,877,418	0
Fasilitas 1 yang di Restrukturisasi	1,543,971,063		1,585,092,993	0
Fasilitas 2	6,845,876,641	34.357.050	1,389,422,812	5.490.810.877
TOTAL	10,203,182,104	34.357.050	4,409,393,223	5.490.810.877

Fasilitas Kredit yang ke-1:

TANGGAL TAGIHAN	Nominal Tagihan	TANGGAL BAYAR	NOMINAL BAYAR	Keterangan
30-Apr-15				Pencairan pinjaman 2 m
		30-Apr-15	2,000,000,000	PELUNASAN PINJAMAN REVOLVING 2M (UBAH FASILITAS KE ANG5)
30-May-15	75,555,600	30-May-15	35,333,333.40	Penarikan Pinjaman Revolving 3.5m tgl 28 Mei 2015
		30-May-15	40,222,266.60	Penarikan Pinjaman Revolving 3.5m tgl 28 Mei 2015
		Total	75,555,600.00	
30-Jun-15	75,555,600	23-Jul-15	34,599,999.90	SETORTUNAI
		30-Jul-15	34,000,000.00	SETORTUNAI
		25-Sep-15	5,000,000.00	SETORTUNAI
		28-Sep-15	1,930,982.38	SETORTUNAI
		06-Jul-15	24,617.72	SETORTUNAI
		Total	75,555,600.00	
30-Jul-15	75,555,600	28-Sep-15	3,069,017.62	SETORTUNAI
		01-Oct-15	72,486,582.38	SETORTUNAI
		Total	75,555,600.00	
30-Aug-15	75,555,600	12-Nov-15	42,391,929.90	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		12-Nov-15	13,163,670.10	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		01-Oct-15	20,000,000.00	SETORTUNAI
		Total	75,555,600.00	
30-Sep-15	75,555,600	12-Nov-15	43,140,854.13	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		12-Nov-15	32,414,745.87	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		Total	75,555,600.00	
30-Oct-15	75,555,600	12-Nov-15	43,903,009.21	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		12-Nov-15	31,652,590.79	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		Total	75,555,600.00	
30-Nov-15	75,555,600	30-Nov-15	43,999,646.87	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		30-Nov-15	30,876,970.96	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		01-Dec-15	253,234.98	Jasa Giro Tabungan
		01-Dec-15	425,747.19	Jasa Giro Tabungan
		Total	75,555,600.00	
30-Dec-15	75,555,600	04-Apr-16	45,467,951.49	SETORTUNAI
		30-Apr-16	30,087,648.51	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Jan-16	75,555,600	04-Apr-16	14,532,048.51	SETORTUNAI
		30-Apr-16	31,739,170.12	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		30-Apr-16	799,627.26	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		30-Apr-16	28,484,754.11	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		Total	75,555,600.00	
29-Feb-16	75,555,600	30-Apr-16	47,088,676.83	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		31-May-16	28,466,923.17	Penarikan Pinjaman Revolving 426jttgl 31 Mei 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Mar-16	75,555,600	30-Apr-16	47,920,576.79	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		31-May-16	27,635,023.21	Penarikan Pinjaman Revolving 426jttgl 31 Mei 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Apr-16	75,555,600	30-Apr-16	48,767,173.64	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		31-May-16	26,788,426.36	Penarikan Pinjaman Revolving 426jttgl 31 Mei 2016
		Total	75,555,600.00	
30-May-16	75,555,600	31-May-16	49,628,727.04	Penarikan Pinjaman Revolving 426jttgl 31 Mei 2016
		31-May-16	25,926,872.96	Penarikan Pinjaman Revolving 426jttgl 31 Mei 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Jun-16	75,555,600	19-Sep-16	50,505,501.22	TRANSFERABA
		19-Sep-16	25,050,098.78	TRANSFERABA
		Total	75,555,600.00	
30-Jul-16	75,555,600	08-Nov-16	51,397,765.08	Penarikan Pinjaman Revolving 267jttgl 08 Nopember 2016
		08-Nov-16	24,157,834.92	Penarikan Pinjaman Revolving 267jttgl 08 Nopember 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Aug-16	75,555,600	08-Nov-16	52,305,792.26	Penarikan Pinjaman Revolving 267jttgl 08 Nopember 2016
		08-Nov-16	23,249,807.74	Penarikan Pinjaman Revolving 267jttgl 08 Nopember 2016
		Total	75,555,600.00	



TANGGAL TAGIHAN	Nominal Tagihan	TANGGAL BAYAR	NOMINAL BAYAR	Keterangan
30-Sep-16	75,555,600	08-Nov-16	53,229,861.26	Penarikan Pinjaman Revolving 267jt tgl 08 Nopember 2016
		08-Nov-16	22,325,738.74	Penarikan Pinjaman Revolving 267jt tgl 08 Nopember 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Oct-16	75,555,600	08-Nov-16	54,170,255.47	Penarikan Pinjaman Revolving 267jt tgl 08 Nopember 2016
		08-Nov-16	21,385,344.53	Penarikan Pinjaman Revolving 267jt tgl 08 Nopember 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Nov-16	75,555,600	24-Feb-17	55,127,263.32	SETOR TUNAI
		24-Feb-17	20,428,336.68	SETOR TUNAI
		Total	75,555,600.00	
30-Dec-16	75,555,600			
		Total	-	
30-Jan-17	75,555,600			
		Total	-	
02/29/2017	75,555,600			
		Total	-	
30-Mar-17	75,555,600			
		Total	-	
30-Apr-17	75,555,600			
		Total	-	
	1,813,334,400		1,435,556,400.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facilitas Kredit yang ke-2:

TANGGAL TAGIHAN	NOMINAL TAGIHAN	TANGGAL BAYAR	NOMINAL BAYAR	KETERANGAN
15-Jun-15	36,750,000.00	15-Jun-15	4,070,400.00	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 3,5 M
		15-Jun-15	593,438.48	Sisa Saldo Tabungan
		1-Jul-15	10,779.30	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 010 72015
		6-Jul-15	32,075,382.28	Sebagian dari setoran tunai oleh Nita 32.100.000
15-Jul-15	61,250,000.00	23-Jul-15	61,250,000.10	Setor Tunai
15-Aug-15	63,291,666.67	1-Oct-15	7,513,417.62	SETOR TUNAI
		28-Oct-15	50,000,000.00	SETOR TUNAI
		12-Nov-15	5,778,249.15	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 476 juta
15-Sep-15	63,291,666.67	12-Nov-15	63,291,666.75	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 476 juta
15-Oct-15	61,250,000.00	12-Nov-15	61,249,999.80	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 476 juta
15-Nov-15	64,124,666.67	12-Nov-15	64,124,666.47	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 476 juta
15-Dec-15	69,580,000.00	15-Dec-15	1,574,252.81	Sebagian dari Setoran tunai oleh nita 2.000.000 01 122015
		1-Jan-16	3,668.98	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 010 122016
		22-Feb-16	20,000,000.00	Sebagian dari Setoran tunai oleh nita 20.000.000 2 202016
		28-Apr-16	48,002,078.11	Sebagian dari Setoran tunai oleh Wahono 140.000.000 28042016
15-Jan-16	71,899,333.33	28-Apr-16	71,899,333.23	Sebagian dari Setoran tunai oleh Wahono 140.000.000 28042016
15-Feb-16	71,899,333.33	28-Apr-16	20,098,588.66	Sebagian dari Setoran tunai oleh Wahono 140.000.000 28042016
		30-Apr-16	51,800,744.57	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 330 juta
15-Mar-16	67,260,666.67	30-Apr-16	33,316,628.17	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 330 juta
		1-May-16	1,647.12	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 010 52016
		31-May-16	33,942,391.38	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 426.627.300
15-Apr-16	71,899,333.33	31-May-16	71,899,333.23	Penarikan Pinjaman Revolving 426jt tgl 31052016
				(Transaksi penodebetan tidak melalui rekening tabungan melainkan melalui R/P Pinjaman)
15-May-16	34,790,000.00	31-May-16	72,467,543.70	Penarikan Pinjaman Revolving 426jt tgl 31052016
				(Transaksi penodebetan tidak melalui rekening tabungan melainkan melalui R/P Pinjaman)
	37,677,543.75			
28-May-16	32,653,871.25	31-May-16	32,653,871.25	Penarikan Pinjaman Revolving 426jt tgl 31052016
15-Jun-16	7,535,508.75	15-Jun-16	41,036.30	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 010 62016
		1-Jul-16	39,606.48	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 010 72016
	41,410,532.63	1-Aug-16	40,848.58	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 010 72016
		1-Sep-16	34,040.48	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 010 72016
		16-Sep-16	48,790,509.46	SETORAN TUNAI
15-Jul-16	82,821,065.25	16-Sep-16	32,209,490.54	Sebagian dari Setoran tunai 81.000.000 1609 2016
		19-Sep-16	4,444,400.00	Transfer ABA 80.000.000 19092016
		1-Oct-16	32,942.40	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 011 02016
		1-Nov-16	34,040.48	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 011 12016
		8-Nov-16	46,100,191.68	Sebagian dari Setoran tunai Suwarnin 100.000.000 0811 2016
15-Aug-16	85,581,767.43	8-Nov-16	19,045,108.32	Penarikan Pinjaman Revolving 267jt tgl 08112016
		30-Nov-16	66,536,658.95	Transfer ABA 300.000.000 30112016
15-Sep-16	85,581,767.43	30-Nov-16	85,581,767.27	Transfer ABA 300.000.000 30112016
15-Oct-16	82,821,065.25	30-Nov-16	82,821,065.10	Transfer ABA 300.000.000 30112016
15-Nov-16	66,256,852.20	30-Nov-16	65,060,508.68	Transfer ABA 300.000.000 30112016
		1-Dec-16	32,942.40	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 011 22016
	20,416,666.67	1-Jan-17	34,040.48	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 010 12017
		1-Feb-17	34,040.48	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 010 22017
		24-Feb-17	21,511,986.66	Sebagian dari Setoran tunai Siamet 72.000.000 24022017
15-Dec-16	87,500,000.00	24-Feb-17	64,932,413.34	Sebagian dari Setoran tunai Nita 90.000.000 24022017
		1-Mar-17	29,757.97	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 010 32017
		1-Apr-17	30,636.43	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN 010 42017
		1-May-17	10,029,648.16	Sisa Saldo Tabungan
15-Jan-17	90,416,666.67			
15-Feb-17	90,416,666.67			
15-Mar-17	81,666,666.67			
15-Apr-17	90,416,666.67			
15-May-17	87,500,000.00			
28-May-17	37,916,666.67			
28-May-17	5,000,000,000.00	1-Jun-17	13,776.84	Sisa Saldo Tabungan
		22-Jun-17	6,100.00	Sisa Saldo Tabungan
	-			

Tertuang di dalam posita halaman 22 poin C. C3, adalah sah;

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penarikan BTTU (Bukti Tanda Terima Uang) sejumlah Rp426.627.300,00 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh Tergugat I untuk pembayaran biaya-biaya yang belum dilunasi sebelum Perpanjangan Kredit Pertama 30 Mei 2016, berkewajiban dilunasi sebelum dilakukan perpanjangan pertama tersebut sebagaimana tertuang dalam posita halaman 19 huruf C yaitu:

- Biaya pembayaran bunga pinjaman *revolving* bulan Maret 2016 sebesar Rp33.942.391,38 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen);
- Biaya pembayaran bunga pinjaman *revolving* bulan April *Revolving* 2016 sebesar Rp71.899.333,33 (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen);
- Pembayaran bunga *revolving* bulan Mei 2016 sebesar Rp105.121.415,00 (seratus lima juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah);
- Biaya provisi perpanjangan kredit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya meterai Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Biaya administrasi perpanjangan kredit Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Biaya Notaris Christiana, Notaris Pati Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Biaya tagihan lainnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Total jumlah penggunaan biaya-biaya di atas Rp268.181.200,00 (dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) diperuntukkan untuk Perpanjangan Fasilitas Kredit *Revolving* Tergugat I, untuk sisa dari Penarikan BTTU (Bukti Tanda Terima Uang) dengan jumlah Rp426.627.300,00 dikurangi Rp268.181.200,00 adalah sebesar Rp158.446.100,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), dipindahbukukan oleh Penggugat

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Tergugat selaku nasabah dengan Nomor 0042002780 pada tanggal 31-05-2016 adalah sah;

8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/96/V/2023/SPKT/Polda Jawa Tengah, tanggal 19 Mei 2023 atas nama pelapor Slamet Warsito, adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan sosial masyarakat yang baik, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
9. Menyatakan menurut hukum Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, mengetahui penggunaan uang-uang dari fasilitas kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan fasilitas kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang telah dicairkan oleh Penggugat dan telah digunakan oleh Para Tergugat;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo*;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian materiel:

Penggugat saat ini bekerja tidak maksimal karena harus mengurus perkara pidana terhadap Penggugat dalam hal ini di Krimsus Polda Jateng, sejak tanggal 19 Mei 2023;

Kerugian materiel sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - B. Kerugian imateriel:

Selain kerugian secara materi, perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat telah membawa kerugian imateriel/karena mental Penggugat menjadi merasa malu sebagai seorang Direktur, stres dan jatuh nama baik pribadi maupun keluarga;

Kerugian imateriel sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat apabila lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*);

13. Bahwa karena tuntutan dalam perkara *a quo* ini didasarkan pada alasan bukti yang sangat cukup, maka sesuai isi dari pada Pasal 180 HIR, agar Para Tergugat dapat menjalankan isi putusan ini terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon kiranya memberikan putusan yang adil dan bijaksana menurut Pengadilan Negeri Pati dalam peradilan yang baik, adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kadaluwarsa dan lampau waktu;
2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp32.050.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiel:

Akibat tindakan dari Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang tidak ada dasar hukumnya tersebut, maka Para Penggugat Rekonvensi harus menanggung biaya-biaya, antara lain:

- Biaya operasional jasa penasihat hukum : Rp 50.000.000,00;
- Tidak menerima sisa dana sesuai Akta Nomor 80: Rp1.500.000.000,00;

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



- Proyek perumahan terhenti dan 33 SHM dilelang :Rp30.000.000.000,00;
Jadi total kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut: Rp1.500.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp30.000.000.000,00 = Rp31.550.000.000,00;

Kerugian imateriel:

Kerugian imateriel yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi diantaranya adalah Para Penggugat Rekonvensi dan keluarganya merasa terganggu kenyamanan hidupnya, sehingga Para Penggugat Rekonvensi merasa tidak fokus menjalankan usahanya karena tersitanya waktu, pikiran dan tenaga demi pengurusan masalah yang diakibatkan adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi yang sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat Rekonvensi, apabila dinilai dengan materi setidak-tidaknya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Jadi total keseluruhan kerugian materiel dan imateriel yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi adalah:

Rp31. 550.000.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp32.050.000.000,00;

4. Menghukum Tergugat III Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pti., tanggal 2 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum:

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 72, tertanggal 30 April 2014;
- Akta *Addendum* Nomor 60, tertanggal 30 April 2015;
- Akta *Addendum* Nomor 19, tertanggal 5 Mei 2017;

Yang disepakati fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum:

- Akta Notaris Nomor 80, tertanggal 28 Mei 2015;
- Akta *Addendum* Nomor 95, tertanggal 29 September 2015;
- Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 009/PPK/MAA/KC03/XI/2015 tertanggal 12 November 2015;
- Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 034/PPK/MAA/KC03/V/2016, tertanggal 30 Mei 2016;

Yang disepakati fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, Pencatatan Perbankan Pinjaman Kredit atas nama Slamet Warsito (Tergugat I) dalam Plafon Pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tertuang di dalam posita halaman 12 poin C. C1;

TANGGAL	SALDO PINJAMAN	TAGIHAN POKOK	TAGIHAN BUNGA	PEMBAYARAN POKOK	PEMBAYARAN
20150430	-2,000,000,000	-	-	-	-
20150530	-1,959,777,733	40,222,267	35,333,333	40,222,267	35,333,333
20150630	-1,959,777,733	40,932,860	34,622,740	-	-
20150706	-1,959,777,733	-	-	-	24,618
20150723	-1,959,775,856	-	-	1,878	34,598,122
20150730	-1,925,775,856	41,656,007	33,899,593	34,000,000	-
20150830	-1,925,775,856	42,391,930	33,163,670	-	-
20150925	-1,920,775,856	-	-	5,000,000	-
20150928	-1,918,844,873	-	-	1,930,982	3,069,018
20150930	-1,918,844,873	43,140,854	32,414,746	-	-
20151001	-1,877,188,866	-	-	41,656,007	30,830,575
20151030	-1,877,188,866	43,903,009	31,652,591	-	-
20151031	-1,877,188,866	-	-	-	20,000,000
20151112	-1,747,753,073	-	-	129,435,793	77,231,007
20151129	-1,703,753,426	678,982	-	43,999,647	-
20151130	-1,703,500,191	-	-	253,235	30,876,971
20151201	-1,703,074,444	-	-	425,747	-
20151230	-1,703,074,444	45,467,951	30,087,649	-	-
20160130	-1,703,074,444	46,271,219	29,284,381	-	-
20160229	-1,703,074,444	47,088,677	28,466,923	-	-
20160330	-1,703,074,444	47,920,577	27,635,023	-	-
20160404	-1,643,074,444	-	-	60,000,000	-
20160430	-1,467,558,847	48,767,174	26,788,426	175,515,597	59,372,030
20160530	-1,467,558,847	49,628,727	25,926,873	-	-
20160531	-1,417,930,120	-	-	49,628,727	108,817,246
20160630	-1,417,930,120	50,505,501	25,050,099	-	-
20160730	-1,417,930,120	51,397,765	24,157,835	-	-
20160830	-1,417,930,120	52,305,792	23,249,808	-	-
20160919	-1,367,424,618	-	-	50,505,501	25,050,099
20160930	-1,367,424,618	53,229,861	22,325,739	-	-
20161030	-1,367,424,618	54,170,255	21,385,345	-	-
20161108	-1,156,320,944	-	-	211,103,674	91,118,726
20161130	-1,156,320,944	55,127,263	20,428,337	-	-
20161230	-1,156,320,944	56,101,178	19,454,422	-	-
20170130	-1,156,320,944	57,092,299	18,463,301	-	-
20170224	-1,101,193,681	-	-	55,127,263	20,428,337
20170227	-1,101,193,681	-	-	-	-
20170228	-1,101,193,681	58,100,930	17,454,670	-	-
20170330	-1,101,193,681	59,127,380	16,428,221	-	-
20170430	-1,101,193,681	60,171,963	15,383,637	-	-
		1,145,400,422	593,057,360	898,806,319	536,750,081

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAL	SALDO PINJAMAN	POKOK PINJAMAN JATUH TEMPO	BUNGA PINJAMAN JATUH TEMPO	PEMBAYARAN POKOK	PEMBAYARAN BUNGA
20170505	(1,191,278,000)	-	-	-	-
20170605	-	23,957,989	21,045,911	-	-
20170622	(1,167,322,011)	-	-	23,957,989	21,045,911
20170705	-	24,381,246	20,622,654	-	-
20170805	-	24,811,982	20,191,918	-	-
20170830	(1,122,312,011)	-	-	45,010,000	-
20170905	-	25,250,327	19,753,573	-	-
20170922	(1,092,878,456)	-	-	29,433,555	15,576,445
20171005	-	25,696,416	19,307,484	-	-
20171105	-	26,150,386	18,853,514	-	-
20171204	(1,060,878,456)	-	-	32,000,000	-
20171205	-	26,612,376	18,391,524	-	-
20180105	-	27,082,528	17,921,372	-	-
20180205	-	27,560,986	17,442,914	-	-
20180305	-	28,047,897	16,956,003	-	-
20180306	(1,035,182,040)	-	-	25,696,416	-
20180306	(1,028,878,456)	-	-	6,303,584	-
20180405	-	28,543,410	16,460,490	-	-
20180505	-	29,047,677	15,956,223	-	-
20180506	(1,028,190,387)	-	-	688,069	-
20180605	-	29,560,852	15,443,048	-	-
20180612	(983,190,387)	-	-	45,000,000	-
20180705	-	30,083,094	14,920,806	-	-
20180805	-	30,614,562	14,389,338	-	-
20180905	-	31,155,419	13,848,481	-	-
20181005	-	31,705,832	13,298,068	-	-
20181105	-	32,265,968	12,737,932	-	-
20181205	-	32,836,000	12,167,900	-	-
20190105	-	33,416,103	11,587,797	-	-
20190205	-	34,006,454	10,997,446	-	-
20190305	-	34,607,235	10,396,665	-	-
TOTAL		637,394,737	352,691,063	208,089,613	36,622,356
SISA TUNGGAKAN		983,190,387	316,068,707		

5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, Pencatatan Perbankan Pinjaman Kredit atas nama Slamet Warsito (Tergugat I) dalam Plafon Pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang tercatat dalam 9 tabel tertuang di dalam posita halaman 15 poin C. C2;

TANGGAL TRANSAKSI	KETERANGAN	DANA DI REKENING TABUNGAN	NOMINAL / POAMINT	SALDO
28 Mei 2015	PENCAIRAN PINJAMAN REVOLVING PLAFOND 5 MILYAR	BERTAMBAH	3,500,000,000	3,500,581,430
28 Mei 2015	PEMBAYARAN PEMBELIAN LAHAN KE REKENING PENJUAL (EKO)	BERKURANG	(3,000,000,000)	500,581,430
28 Mei 2015	PEMBAYARAN BIAYA NOTARIS CHRISTIANA	BERKURANG	(335,350,000)	165,231,430
28 Mei 2015	PEMBAYARAN BIAYA PROVISI PINJAMAN REVOLVING	BERKURANG	(50,000,000)	115,231,430
28 Mei 2015	PEMBAYARAN BIAYA MATERAI	BERKURANG	(24,000)	115,207,430
28 Mei 2015	PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI PINJAMAN	BERKURANG	(10,000,000)	105,207,430

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Saldo Pinjaman / Baki Debet
28/05/2015	Tarik Pinjaman	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
12/11/2015	Tarik Pinjaman	476,000,000.00	3,976,000,000.00
30/04/2016	Tarik Pinjaman	330,005,000.00	4,306,005,000.00

NO	JUMLAH PENARIKAN FASILITAS	SYARAT PENARIKAN	TANGGAL TARIK	REKENING KREDIT	PENGUNAAN		TANGGAL TRANSAKSI
1	476,000,000.00	BTU	12 NOP 2015	0042002780	55,555,600.00	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Agt 2015	12 NOP 2015
		PPK		Tab an Slamet Warsito	75,555,600.00	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Sep 2015	12 NOP 2015
					75,555,600.00	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Okt 2015	12 NOP 2015
					5,778,249.15	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Agt 2015	12 NOP 2015
					63,291,666.75	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Sep 2015	12 NOP 2015
					61,249,999.80	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Okt 2015	12 NOP 2015
					12,000.00	Biaya Materai	12 NOP 2015
					64,124,666.47	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Nov 2015	15 NOP 2015
					74,876,617.83	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Nov 2015	30 NOP 2015
2	330,005,000.00	BTU	30 APR 2016	0042002780	30,087,648.51	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Des 2015	30 APR 2016
		PPK		Tab an Slamet Warsito	61,023,551.49	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Jan 2016	30 APR 2016
					47,088,676.83	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Feb 2016	30 APR 2016
					47,920,576.79	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M Maret 2016	30 APR 2016
					48,767,173.64	Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit 2M April 2016	30 APR 2016
					51,800,744.57	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Feb 2016	30 APR 2016
					33,316,628.17	Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Maret 2016	30 APR 2016
					10,000,000.00	Pemblokiran Saldo Tabungan untuk cadangan biaya SKMHT	30 APR 2016

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Saldo Pinjaman / Baki Debet	Tagihan Bunga Jatuh Tempo	Tgl Bunga Jatuh Tempo
28/05/2015	Tarik Pinjaman	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00		
	(3.500.000.000 x 0.21 x 18/360)			36,750,000	15/06/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 30/360)			61,250,000	15/07/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 31/360)			63,291,667	15/08/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 31/360)			63,291,667	15/09/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 30/360)			61,250,000	15/10/2015
12/11/2015	Tarik Pinjaman	476,000,000.00	3,976,000,000.00		
	(3.500.000.000 x 0.21 x 28/360) + (3.976.000.000 x 0.21 x 3/360)			64,124,666	15/11/2015
	(3.976.000.000 x 0.21 x 30/360)			69,580,000	15/12/2015
	(3.976.000.000 x 0.21 x 31/360)			71,899,333	15/01/2016
	(3.976.000.000 x 0.21 x 31/360)			71,899,333	15/02/2016
	(3.976.000.000 x 0.21 x 29/360)			67,260,667	15/03/2016
	(3.976.000.000 x 0.21 x 31/360)			71,899,333	15/04/2016
30/04/2016	Tarik Pinjaman	330,005,000.00	4,306,005,000.00		
	(3.976.000.000 x 0.21 x 15/360) + (4.306.005.000 x 0.21 x 15/360)			72,467,544	15/05/2016
	(4.306.005.000 x 0.21 x 13/360)			32,653,871	28/05/2016
TOTAL TAGIHAN				807,618,081	

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Saldo Pinjaman / Baki Debet	Tagihan Bunga Jatuh Tempo	Tgl Bunga Jatuh Tempo	Pembayaran Bunga	Tanggal Bayar bunga
28/05/2015	Tarik Pinjaman	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00				
	(3.500.000.000 x 0.21 x 18/360)			36,750,000	15/06/2015	4,663,838	15/06/2015
						10,779	1/07/2015
						32,075,382	6/07/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 30/360)			61,250,000	15/07/2015		
						61,250,000	23/07/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 31/360)			63,291,667	15/08/2015		
	(3.500.000.000 x 0.21 x 31/360)			63,291,667	15/09/2015		
						7,513,418	1/10/2015
	(3.500.000.000 x 0.21 x 30/360)			61,250,000	15/10/2015		
						50,000,000	28/10/2015
						5,778,249	12/11/2015
						63,291,667	12/11/2015
						61,250,000	12/11/2015
12/11/2015	Tarik Pinjaman	476,000,000.00	3,976,000,000.00				
	(3.500.000.000 x 0.21 x 28/360) + (3.976.000.000 x 0.21 x 3/360)			64,124,666	15/11/2015	64,124,666	15/11/2015
	(3.976.000.000 x 0.21 x 30/360)			69,580,000	15/12/2015	1,574,253	15/12/2015
						3,669	1/01/2016
	(3.976.000.000 x 0.21 x 31/360)			71,899,333	15/01/2016		
	(3.976.000.000 x 0.21 x 31/360)			71,899,333	15/02/2016		
						20,000,000	22/02/2016
	(3.976.000.000 x 0.21 x 29/360)			67,260,667	15/03/2016		
	(3.976.000.000 x 0.21 x 31/360)			71,899,333	15/04/2016		
						48,002,078	28/04/2016
						71,899,333	28/04/2016
						20,098,589	28/04/2016
30/04/2016	Tarik Pinjaman	330,005,000.00	4,306,005,000.00				
						51,800,745	30/04/2016
						33,316,628	30/04/2016
						1,647	1/05/2016
	(3.976.000.000 x 0.21 x 15/360) + (4.306.005.000 x 0.21 x 15/360)			72,467,544	15/05/2016		
	(4.306.005.000 x 0.21 x 13/360)			32,653,871	28/05/2016		
	TOTAL TAGIHAN			807,618,081		596,654,942	

NO	JUMLAH PENARIKAN FASILITAS	SYARAT PENARIKAN	TANGGAL TARIK	REKENING KREDIT	PENGUNAAN	TANGGAL TRANSAKSI
3	426,627,300.00	BTU	31 MEI 2016	0049100027 Rek Perantara Pinjaman	33,942,391.38 Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Maret 2016	31 MEI 2016
		PPK			71,899,333.33 Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving April 2016	31 MEI 2016
					105,121,415.00 Pembayaran Bunga Pinjaman Revolving Mei 2016	31 MEI 2016
					25,000,000.00 Biaya Provisi Perpanjangan Kredit	31 MEI 2016
					18,000.00 Biaya Materai	31 MEI 2016
					3,600,000.00 Biaya Administrasi Perpanjangan Kredit	31 MEI 2016
					28,400,000.00 Biaya Notaris	31 MEI 2016
					200,000.00 Biaya TL	31 MEI 2016
					158,446,100.00 di PB ke tabungan Slamet Warsito Rek 0042002780	31 MEI 2016

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Saldo Pinjaman / Baki Debet
31/05/2016	Tarik Pinjaman	426,627,300.00	4,732,632,300.00
08/11/2016	Tarik Pinjaman	267,367,700.00	5,000,000,000.00



TOTAL PENARIKAN LONGGAR TARIK	1,500,000,000
MASUK TABUNGAN	1,231,818,800
DARI RP PINJAMAN KE PEMBYRAN KEWAJIBAN	210,963,140
BY PRV SLAMET W	25,000,000
BY MTR SLAMET W	18,000
BY ADM SLAMET W	3,600,000
BY NOT CRISTIANA_ SLAMET W	28,400,000
BY TL SLAMET WARSITO	200,000
TOTAL	1,499,999,940

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Saldo Pinjaman / Baki Debet	Tagihan Bunga Jatuh Tempo	Tgl Bunga Jatuh Tempo	Pembayaran Bunga	Tanggal Bayar bunga
31/05/2016	Tarik Pinjaman	426,627,300.00	4,732,632,300.00				
	(4.306.005.000 x 0.21 x 4/360) + (4.732.632.300 x 0.21 x 4/360)			48,946,041	15/06/2016		
						41,036	15/06/2016
						39,606	01/07/2016
	(4.732.632.300 x 0.21 x 30/360)			82,821,065	15/07/2016		
	(4.732.632.300 x 0.21 x 31/360)			85,581,767	15/08/2016	40,849	01/08/2016
	(4.732.632.300 x 0.21 x 31/360)			85,581,767	15/09/2016	34,040	01/09/2016
						48,790,509	16/09/2016
						32,209,491	16/09/2016
						4,444,400	19/09/2016
						32,942	01/10/2016
	(4.732.632.300 x 0.21 x 31/360)			82,821,065	15/10/2016		
						-	
						34,040	01/11/2016
08/11/2016	Tarik Pinjaman	267,367,700.00	5,000,000,000.00				
						46,100,192	08/11/2016
						19,045,108	08/11/2016
	(4.732.632.300 x 0.21 x 31/360) + (5.000.000.000 x 0.21 x 7/360)			86,673,519	15/11/2016		
						66,536,659	30/11/2016
						85,581,767	30/11/2016
						82,821,065	30/11/2016
						65,060,509	30/11/2016
						32,942	01/12/2016
	(5.000.000.000 x 0.21 x 30/360)			87,500,000	15/12/2016		
	(5.000.000.000 x 0.21 x 31/360)			90,416,666	15/01/2017	34,040	01/01/2017
	(5.000.000.000 x 0.21 x 31/360)			90,416,666	15/02/2017	34,040	01/02/2017
	(5.000.000.000 x 0.21 x 28/360)			81,666,666	15/03/2017	21,511,987	24/02/2017
	(5.000.000.000 x 0.21 x 31/360)			90,416,666	15/04/2017	64,932,413	24/02/2017
	(5.000.000.000 x 0.21 x 30/360)			87,500,000	15/05/2017	29,758	01/03/2017
	(5.000.000.000 x 0.21 x 13/360)			37,916,667	28/05/2017	30,636	01/04/2017
						10,029,648	01/05/2017
28/05/2017		5,000,000,000.00		1,038,258,558		547,447,681	
	TOTAL TAGIHAN TIDAK TERBAYAR			5,490,810,877			

6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum perihal Pencatatan atas Rekapitulasi Dana Debitur Fasilitas 1 dan Fasilitas 2 atas nama Debitur Slamet Warsito (Tergugat I), yang tercatat dari 3 tabel yaitu:

	Total Tagihan POKOK BUNGA	Tagihan Lainnya	Tagihan Terbayar	Total Tagihan tidak terbayar
Fasilitas 1	1,813,334,400		1,434,877,418	0
Fasilitas 1 yang di Restrukturisasi	1,543,971,063		1,585,092,993	0
Fasilitas 2	6,845,876,641	34.357.050	1,389,422,812	5.490.810.877
TOTAL	10,203,182,104	34.357.050	4,409,393,223	5.490.810.877



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Kredit yang ke-1:

TANGGAL TAGIHAN	Nominal Tagihan	TANGGAL BAYAR	NOMINAL BAYAR	Keterangan
30-Apr-15				Pencairan pinjaman 2 m
		30-Apr-15	2,000,000,000	PELUNASAN PINJAMAN REVOLVING 2M (UBAH FASILITAS KE ANG5)
30-May-15	75,555,600	30-May-15	35,333,333.40	Penarikan Pinjaman Revolving 3.5m tgl 28 Mei 2015
		30-May-15	40,222,266.60	Penarikan Pinjaman Revolving 3.5m tgl 28 Mei 2015
		Total	75,555,600.00	
30-Jun-15	75,555,600	23-Jul-15	34,599,999.90	SETORTUNAI
		30-Jul-15	34,000,000.00	SETORTUNAI
		25-Sep-15	5,000,000.00	SETORTUNAI
		28-Sep-15	1,930,982.38	SETORTUNAI
		06-Jul-15	24,617.72	SETORTUNAI
		Total	75,555,600.00	
30-Jul-15	75,555,600	28-Sep-15	3,069,017.62	SETORTUNAI
		01-Oct-15	72,486,582.38	SETORTUNAI
		Total	75,555,600.00	
30-Aug-15	75,555,600	12-Nov-15	42,391,929.90	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		12-Nov-15	13,163,670.10	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		01-Oct-15	20,000,000.00	SETORTUNAI
		Total	75,555,600.00	
30-Sep-15	75,555,600	12-Nov-15	43,140,854.13	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		12-Nov-15	32,414,745.87	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		Total	75,555,600.00	
30-Oct-15	75,555,600	12-Nov-15	43,903,009.21	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		12-Nov-15	31,652,590.79	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		Total	75,555,600.00	
30-Nov-15	75,555,600	30-Nov-15	43,999,646.87	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		30-Nov-15	30,876,970.96	Penarikan Pinjaman Revolving 476jttgl 12 Nopember 2015
		01-Dec-15	253,234.98	Jasa Giro Tabungan
		01-Dec-15	425,747.19	Jasa Giro Tabungan
		Total	75,555,600.00	
30-Dec-15	75,555,600	04-Apr-16	45,467,951.49	SETORTUNAI
		30-Apr-16	30,087,648.51	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Jan-16	75,555,600	04-Apr-16	14,532,048.51	SETORTUNAI
		30-Apr-16	31,739,170.12	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		30-Apr-16	799,627.26	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		30-Apr-16	28,484,754.11	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		Total	75,555,600.00	
29-Feb-16	75,555,600	30-Apr-16	47,088,676.83	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		31-May-16	28,466,923.17	Penarikan Pinjaman Revolving 426jttgl 31 Mei 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Mar-16	75,555,600	30-Apr-16	47,920,576.79	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		31-May-16	27,635,023.21	Penarikan Pinjaman Revolving 426jttgl 31 Mei 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Apr-16	75,555,600	30-Apr-16	48,767,173.64	Penarikan Pinjaman Revolving 330jttgl 30 April 2016
		31-May-16	26,788,426.36	Penarikan Pinjaman Revolving 426jttgl 31 Mei 2016
		Total	75,555,600.00	
30-May-16	75,555,600	31-May-16	49,628,727.04	Penarikan Pinjaman Revolving 426jttgl 31 Mei 2016
		31-May-16	25,926,872.96	Penarikan Pinjaman Revolving 426jttgl 31 Mei 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Jun-16	75,555,600	19-Sep-16	50,505,501.22	TRANSFER ABA
		19-Sep-16	25,050,098.78	TRANSFER ABA
		Total	75,555,600.00	
30-Jul-16	75,555,600	08-Nov-16	51,397,765.08	Penarikan Pinjaman Revolving 267jttgl 08 Nopember 2016
		08-Nov-16	24,157,834.92	Penarikan Pinjaman Revolving 267jttgl 08 Nopember 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Aug-16	75,555,600	08-Nov-16	52,305,792.26	Penarikan Pinjaman Revolving 267jttgl 08 Nopember 2016
		08-Nov-16	23,249,807.74	Penarikan Pinjaman Revolving 267jttgl 08 Nopember 2016
		Total	75,555,600.00	

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL TAGIHAN	Nominal Tagihan	TANGGAL BAYAR	NOMINAL BAYAR	Keterangan
30-Sep-16	75,555,600	08-Nov-16	53,229,861.26	Penarikan Pinjaman Revolving 267jt tgl 08 Nopember 2016
		08-Nov-16	22,325,738.74	Penarikan Pinjaman Revolving 267jt tgl 08 Nopember 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Oct-16	75,555,600	08-Nov-16	54,170,255.47	Penarikan Pinjaman Revolving 267jt tgl 08 Nopember 2016
		08-Nov-16	21,385,344.53	Penarikan Pinjaman Revolving 267jt tgl 08 Nopember 2016
		Total	75,555,600.00	
30-Nov-16	75,555,600	24-Feb-17	55,127,263.32	SETOR TUNAI
		24-Feb-17	20,428,336.68	SETOR TUNAI
		Total	75,555,600.00	
30-Dec-16	75,555,600			
		Total	-	
30-Jan-17	75,555,600			
		Total	-	
02/29/2017	75,555,600			
		Total	-	
30-Mar-17	75,555,600			
		Total	-	
30-Apr-17	75,555,600			
		Total	-	
	1,813,334,400		1,435,556,400.00	

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



Fasilitas Kredit yang ke-2:

TANGGAL TAGIHAN	NOMINAL TAGIHAN	TANGGAL BAYAR	NOMINAL BAYAR	KETERANGAN
15-Jun-15	36,750,000.00	15-Jun-15	4,070,400.00	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 3.5 M
		15-Jun-15	993,438.48	Sisa Saldo Tabungan
		1-Jul-15	10,779.30	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01072015
		6-Jul-15	32,075,382.28	Sebagian dari setoran tunai oleh Nita 32.100.000
15-Jul-15	61,250,000.00	23-Jul-15	61,250,000.10	Setor Tunai
15-Aug-15	63,291,666.67	1-Oct-15	7,513,417.62	SETOR TUNAI
		28-Oct-15	50,000,000.00	SETOR TUNAI
		12-Nov-15	5,778,249.15	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 476 juta
15-Sep-15	63,291,666.67	12-Nov-15	63,291,666.75	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 476 juta
15-Oct-15	61,250,000.00	12-Nov-15	61,249,999.80	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 476 juta
15-Nov-15	64,124,666.67	12-Nov-15	64,124,666.47	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 476 juta
15-Dec-15	69,580,000.00	15-Dec-15	1,574,252.81	Sebagian dari Setoran tunai oleh nita 2.000.000 01122015
		1-Jan-16	3,668.98	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01012016
		22-Feb-16	20,000,000.00	Sebagian dari Setoran tunai oleh nita 20.000.000 22022016
		28-Apr-16	48,002,078.11	Sebagian dari Setoran tunai oleh Wahono 140.000.000 28042016
15-Jan-16	71,899,333.33	28-Apr-16	71,899,333.23	Sebagian dari Setoran tunai oleh Wahono 140.000.000 28042016
15-Feb-16	71,899,333.33	28-Apr-16	20,068,588.66	Sebagian dari Setoran tunai oleh Wahono 140.000.000 28042016
		30-Apr-16	51,800,744.57	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 330 juta
15-Mar-16	67,260,666.67	30-Apr-16	33,316,628.17	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 330 juta
		1-May-16	1,647.12	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01052016
		31-May-16	33,942,391.38	PENARIKAN LONGGAR TARIK PINJAMAN SEBESAR RP 426.627.300
15-Apr-16	71,899,333.33	31-May-16	71,899,333.23	Penarikan Pinjaman Revolving 426/jt/tgl 31052016
				(Transaksi penempatan tidak melalui rekening tabungan melainkan melalui R/P Pinjaman)
15-May-16	34,790,000.00	31-May-16	72,467,543.70	Penarikan Pinjaman Revolving 426/jt/tgl 31052016
				(Transaksi penempatan tidak melalui rekening tabungan melainkan melalui R/P Pinjaman)
			37,677,543.75	
28-May-16	32,653,871.25	31-May-16	32,653,871.25	Penarikan Pinjaman Revolving 426/jt/tgl 31052016
15-Jun-16	7,535,508.75	15-Jun-16	41,036.30	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01062016
		1-Jul-16	39,606.48	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01072016
	41,410,532.63	1-Aug-16	40,848.58	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01072016
		1-Sep-16	34,040.48	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01072016
		16-Sep-16	48,790,509.46	SETORAN TUNAI
15-Jul-16	82,821,065.25	16-Sep-16	32,309,490.54	Sebagian dari Setoran tunai 81.000.000 16092016
		19-Sep-16	4,444,400.00	Transfer ABA 80.000.000 19092016
		1-Oct-16	32,942.40	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01102016
		1-Nov-16	34,040.48	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01112016
		8-Nov-16	46,300,191.68	Sebagian dari Setoran tunai Suwarni 100.000.000 08112016
15-Aug-16	85,581,767.43	8-Nov-16	19,045,108.32	Penarikan Pinjaman Revolving 267/jt/tgl 08112016
		30-Nov-16	66,536,658.95	Transfer ABA 300.000.000 30112016
15-Sep-16	85,581,767.43	30-Nov-16	85,581,767.27	Transfer ABA 300.000.000 30112016
15-Oct-16	82,821,065.25	30-Nov-16	82,821,065.10	Transfer ABA 300.000.000 30112016
15-Nov-16	66,256,852.20	30-Nov-16	65,060,508.68	Transfer ABA 300.000.000 30112016
		1-Dec-16	32,942.40	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01122016
	20,416,666.67	1-Jan-17	34,040.48	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01012017
		1-Feb-17	34,040.48	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01022017
		24-Feb-17	21,511,986.66	Sebagian dari Setoran tunai Slamet 72.000.000 24022017
15-Dec-16	87,500,000.00	24-Feb-17	64,982,413.34	Sebagian dari Setoran tunai Nita 90.000.000 24022017
		1-Mar-17	29,757.97	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01032017
		1-Apr-17	30,636.43	PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO / TABUNGAN N 01042017
		1-May-17	10,029,648.16	Sisa Saldo Tabungan
15-Jan-17	90,416,666.67			
15-Feb-17	90,416,666.67			
15-Mar-17	81,666,666.67			
15-Apr-17	90,416,666.67			
15-May-17	87,500,000.00			
28-May-17	37,916,666.67			
28-May-17	5,000,000,000.00	1-Jun-17	13,776.84	Sisa Saldo Tabungan
		22-Jun-17	6,100.00	Sisa Saldo Tabungan

Tertuang di dalam posita halaman 22 poin C. C3;

7. Penarikan BTTU (Bukti Tanda Terima Uang) sejumlah Rp426.627.300,00 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh Tergugat I untuk pembayaran biaya-biaya yang belum dilunasi sebelum Perpanjangan Kredit Pertama 30 Mei 2016, berkewajiban

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



dilunasi sebelum dilakukan perpanjangan pertama tersebut sebagaimana tertuang dalam posita halaman 19 huruf C yaitu:

- Biaya pembayaran bunga pinjaman *revolving* bulan Maret 2016, sebesar Rp33.942.391,38 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen);
- Biaya pembayaran bunga pinjaman *revolving* bulan April *Revolving* 2016, sebesar Rp71.899.333,33 (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen);
- Pembayaran bunga *revolving* bulan Mei 2016, sebesar Rp105.121.415,00 (seratus lima juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah);
- Biaya provisi perpanjangan kredit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya meterai Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Biaya administrasi perpanjangan kredit Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Biaya Notaris Christiana, Notaris Pati Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Biaya tagihan lainnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Total jumlah penggunaan biaya-biaya di atas Rp268.181.200,00 (dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) diperuntukkan untuk perpanjangan Fasilitas Kredit *Revolving* Tergugat I, untuk sisa dari Penarikan BTTU (Bukti Tanda Terima Uang) dengan jumlah Rp426.627.300,00 dikurangi Rp268.181.200,00 adalah sebesar Rp158.446.100,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), dipindahbukukan oleh Penggugat ke rekening Tergugat selaku nasabah dengan Nomor 0042002780 pada tanggal 31-05-2016 adalah sah;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo*;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan Nomor 503/PDT/2023/PT SMG., tanggal 28 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pti., tanggal 2 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.K/2024/PN.Pti *juncto* Nomor 503/PDT/2023/PT SMG *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2023/PN.Pti., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 503/PDT/2023/PT SMG., tanggal 28 Desember 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pti., tanggal 2 November 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi mempertimbangkan lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan dalil-dalil memori kasasi yang telah Pemohon Kasasi sampaikan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2024, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2023/PN.Pti tanggal 2 November 2023, dihubungkan dengan petitum gugatannya, bahwa apa yang diminta dalam

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan *a quo* sangat erat kaitannya dengan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pati Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 19 Mei 2021 *juncto* Putusan Nomor 280/Pdt/2021/PT SMG tanggal 30 Agustus 2021, yang masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga untuk menghindari adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya dikemudian hari, maka sudah tepat dan benar pertimbangan *judez facti* Pengadilan Tinggi bahwa pengajuan gugatan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pti, *juncto* Nomor 503/PDT/2023/PT SMG., oleh Penggugat harus menunggu terlebih dahulu sampai adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI terhadap Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 19 Mei 2021 *juncto* Nomor 280/Pdt/2021/PT SMG tanggal 30 Agustus 2021, maka gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang bersifat premature, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BPR MANDIRI ARTHA ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BPR MANDIRI ARTHA ABADI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 3795 K/Pdt/2024